

1502991-50.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/12/2022

... que sabia ser produto de crime (roubo), pertencente a Luciana Ferreira Dias.

A denúncia foi recebida em 14 de abril de 2022 (fls. 59/60).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 66) e apresentou resposta a acusação (fls. 75).

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas a vítima, duas testemunhas e realizado o interrogatório ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502991-50.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502991-50.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2028496/2022 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 16780697 - 100º

D.P. JDIM HERCULANO, 2349758/21/020 - 100º D.P. JDIM HERCULANO, 477/22/247 - 100º

D.P. JDIM HERCULANO, 2028496 - 100º D.P. JDIM HERCULANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ALBERTO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

MARCOS ALBERTO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput c.c artigo 61, II, j, ambos do Código Penal, porque entre os dias 07 de dezembro de 2021 e 19 de janeiro de 2022, em local indeterminado, mas decerto nesta cidade e comarca da capital, recebeu, em proveito próprio ou alheio, o veículo Chevrolet Onix, placa de licenciamento FXP-6787 e chassi primitivo 9BGKT48V0HG172628, coisa que sabia ser produto de crime (roubo), pertencente a Luciana Ferreira Dias.

A denúncia foi recebida em 14 de abril de 2022 (fls. 59/60). O réu foi pessoalmente citado (fls. 66) e apresentou resposta a acusação (fls. 75). Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas a vítima, duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu.

O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa requereu a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa, a fixação da pena base no mínimo, o afastamento das agravantes, regime aberto, a substituição da pena por restritiva de direitos, sursis penal e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório do essencial.

Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

Indiscutível a materialidade delitiva, comprovada pelo auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 15) e pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09).

E existentes nos autos prova da autoria, principalmente em virtude da prova oral obtida em Juízo.

A vítima Luciana Ferreira Dias narrou que no dia 07 de dezembro de 2021 foi abordada por dois indivíduos armados que levaram seu veículo e seus pertences pessoais.

Os policiais militares Marcio Moreira Serra Junior e João Pedro Alves dos Santos relataram que estavam em patrulhamento quando avistaram o veículo GM/Onix estacionando na garagem e decidiram abordá-lo, pois o motorista demonstrou nervosismo junto de outro indivíduo, em outro carro. Em revista pessoal nada foi encontrado porém, ao consultarem a procedência do veículo, notaram que ele apresentava sinais de adulteração, pois a numeração do vidro dianteiro apresentava queixa de roubo.

Interrogado, o réu negou a prática delitiva. Disse que pegou o carro com um conhecido pela alcunha de 'alemão' para testá-lo e que iria encontrá-lo no final de semana para negociar sua aquisição. Que essa pessoa continua vendendo carros com esse problema lá no bairro.

Observe que não há razões para afastar a credibilidade dos testemunhos dos policiais, eis que eles sequer conheciam o acusado antes da prisão.

Além disso, o policial João Pedro inclusive disse em Juízo que o veículo tinha outros sinais de ser veículo adulterado e ambos policiais disseram que o réu estava guardando o carro na garagem na hora da abordagem. Fica inverossímil a versão de que o réu estava guardando o carro na própria porta e demonstrando nervosismo e nada sabia sobre o veículo produto de roubo ou que apenas estaria testando o carro. Assim, inexistindo suspeitas que possam eivar os testemunhos dos policiais, não há motivos para desprezá-los.

Nesse passo, orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos tem o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias e que toda pessoa poderá ser testemunha. O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autorizam a absolvição" (Apelação Criminal nº 165.319-3 - Atibaia - Relator: Segurado Braz - Ccrim 3 - v.u. - 21.11.94).

Por fim, a posse do bem ilícito gera a presunção da responsabilidade e culpabilidade, invertendo o ônus da prova:

"PROVA - Receptação - Obrigação de demonstrar inequivocamente a licitude do bem que está na posse do agente - Comprovação da origem espúria da coisa - Fato que gera a presunção de sua culpabilidade, devendo responder pelo delito do art. 180 do CP" (RT 802/601).

Frente a tais aspectos, incabível a desclassificação para receptação culposa. A condenação é de rigor.

Assim é que decido e passo a dosar a pena.

Nos termos do art. 59, do C.P., diante da presença de maus antecedentes (condenação anterior por porte ilegal de arma de fogo pela 16ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo – certidão de fls. 83/84), fixo a pena-base no em 1/6 (um sexto) acima mínimo legal, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a agravante referente à reincidência (condenação anterior por crime de receptação pela 30ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo – certidão de fls. 83), de modo que exaspero a reprimenda em 1/6, totalizando 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, e 12 (doze) dias-multa.

Ausentes outras causas que a modifiquem, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO MARCOS ALBERTO DOS SANTOS à pena privativa de liberdade 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, e 12 (doze) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, como incurso no artigo 180, caput do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena, a teor do art. 33 do Código Penal, será semiaberto, tendo em vista se tratar de réu reincidente. Sendo assim, tudo indica que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à repressão e prevenção do crime.

Por este motivo, inviável também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso II, do Código Penal) ou a suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso I, do Código Penal).

Por ter respondido solto, defiro o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA